

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2264/2538

นาย นอม สุขศรี
นาย สมพล โชติธรรม กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 59, มาตรา 362

จำเลยทั้งสองเข้าไปปักเสาซึ่งลวดหนามและจำเลยที่2ปลูกต้นไม้ในที่ดินพิพาทซึ่งโจทก์จำเลยทั้งสองโต้แย้งสิทธิกันและต่างฟ้องคดีแพ่งอ้างว่าตนมีสิทธิครอบครองโดยเข้าใจว่าที่ดินพิพาทเป็นของจำเลยที่2จำเลยทั้งสองจึงไม่มีเจตนาบุกรุกตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา326

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสองตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา362,365(2),358,359(4),91,83

ศาลชั้นต้นได้สวนมูลฟ้องแล้วเห็นว่าคดีมีมูลให้ประทับฟ้อง

จำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยทั้งสองมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา365(2)ประกอบมาตรา362มาตรา359(4),83การกระทำของจำเลยเป็นกรรม
เดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายบทซึ่งแต่ละบทมีอัตราโทษเท่ากันเห็นสมควรลงโทษ
ตามมาตรา365(2)ประกอบมาตรา362ให้จำคุกคนละ1ปีปรับคนละ3,000บาทไม่

ปรากฏว่าจำเลยทั้งสองเคยได้รับโทษจำคุกมาก่อนเมื่อคำนี้ถึงสภาพความผิดเห็นสมควรรอการลงโทษจำคุกไว้ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา56มีกำหนด2ปีไม่ชำระค่าปรับจัดการตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา29,30

โจทก์และจำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่าจำเลยทั้งสองมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา359(4),83จำคุก1ปีปรับคนละ3,000บาทไม่ปรากฏว่าจำเลยทั้งสองเคยได้รับโทษจำคุกมาก่อนเมื่อคำนี้ถึงสภาพความผิดเห็นสมควรรอการลงโทษจำคุกไว้ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา56มีกำหนด2ปีไม่ชำระค่าปรับจัดการตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา29,30ข้อหาอื่นให้ยก

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า"พิเคราะห์แล้วข้อเท็จจริงเบื้องต้นฟังเป็นยุติตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค3ว่าในวันเวลาเกิดเหตุตามฟ้องจำเลยทั้งสองได้ร่วมกันตัดฟันต้นผลไม้อันเป็นพืชหรือพืชผลของโจทก์ซึ่งเป็นกสิกรและทำให้สวนดาขายของโจทก์เสียหายมีปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ว่าจำเลยทั้งสองได้บุกรุกโดยเข้าไปกระทำการใดๆในอสังหาริมทรัพย์ของโจทก์อันเป็นการรบกวนการครอบครองอสังหาริมทรัพย์ของโจทก์โดยปกติสุขหรือไม่โจทก์มีตัวโจทก์และนาง ทิ้งสุขศรี ภริยาโจทก์เป็นพยานเบิกความว่าที่ดินพิพาทเป็นส่วนหนึ่งของที่ดินตามส.ค.1ซึ่งโจทก์ซื้อมาจากนาง น่วมสุจินโณเมื่อประมาณ18ปีมาแล้วโจทก์ได้เข้าครอบครองปลูกต้นผลไม้มือที่ดินพิพาทเมื่อวันที่10พฤศจิกายน2534เวลาประมาณ9นาฬิกาจำเลยทั้งสองได้เข้าไปปักเสากั้นรั้วตัดฟันต้นผลไม้มือที่ดินพิพาทและวันที่20ธันวาคม2534จำเลยที่2ได้เข้าไปถอนต้นผลไม้มือที่โจทก์ปลูกไว้ในที่ดินพิพาทแล้วนำต้นผลไม้มือของจำเลยทั้งสองไปปลูกไว้แทนจำเลยทั้งสองมีตัวจำเลยทั้งสองนาย เขตไชยบัณฑิตผู้ใหญ่บ้านท้องที่เกิดเหตุ

และนาย อันสุจินโณเป็นพยานเบิกความว่าที่ดินพิพาทเป็นส่วนหนึ่งของที่ดินของ
จำเลยที่2ได้มาโดยนาย เกลื่อนโชติธรรม บิดาของจำเลยทั้งสองยกให้ตั้งแต่
ปี2517เห็นว่าโจทก์และจำเลยทั้งสองนำสืบพยานโต้แย้งสิทธิในที่ดินพิพาทโดยโจทก์
และจำเลยทั้งสองต่างฟ้องเป็นคดีแพ่งกล่าวอ้างว่าตนมีสิทธิครอบครองในที่ดินพิพาท
อีกฝ่ายรุกล้ำขอให้ขับไล่และเรียกค่าเสียหายตามคดีแพ่งหมายเลขดำที่25/2535และ
คดีแพ่งหมายเลขดำที่62/2535ของศาลชั้นต้นตามเอกสารหมายเลข.1ถึง.4ในระหว่าง
ที่โจทก์และจำเลยทั้งสองยังโต้แย้งสิทธิในที่ดินพิพาทกันอยู่การที่จำเลยทั้งสอง
เข้าไปปักเสาชิงลวดหนามและจำเลยที่2ปลูกต้นไม้ในที่ดินพิพาทโดยเข้าใจว่าที่
ดินพิพาทเป็นของจำเลยที่2จำเลยทั้งสองจึงไม่มีเจตนาเข้าไปกระทำการใดๆใน
อสังหาริมทรัพย์ของโจทก์อันเป็นการรบกวนการครอบครองอสังหาริมทรัพย์ของ
โจทก์โดยปกติสุขจำเลยทั้งสองจึงไม่มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา326ศาลอุทธรณ์ภาค3วินิจฉัยมานั้นชอบแล้วฎีกาของโจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(ทองเลื่อน พูลพิพัฒน์-จงทรัพย์ เทียงธรรม-สมมาตร พรหมานุกูล)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

โจทก์จำเลยทั้งสองโต้แย้งสิทธิกันและต่างฟ้องกันเป็นคดีแพ่งโดยต่างฝ่ายต่างอ้างว่าตนมีสิทธิครอบครองซึ่งต้องหมายความว่าโจทก์เข้าใจว่าตนมีสิทธิในที่พิพาทที่จะเข้าครอบครอง(right to possess)ส่วนจำเลยทั้งสองได้เข้าไปปักเสาซึ่งลวดหนามและจำเลยที่2ปลูกต้นไม้ในที่ดินนั้นถือได้ว่าจำเลยทั้งสองได้ยึดถือโดยเจตนายึดถือเพื่อตนแล้วจำเลยทั้งสองจึงได้สิทธิครอบครองอาจจะได้สิทธิครอบครองมาโดยมิชอบด้วยกฎหมายก็ได้(ดูจิตติติงศรัทีย)บันทึกท้ายคำพิพากษาศาลฎีกาที่2069/2527จัดพิมพ์โดยเนติบัณฑิตยสภาซึ่งกล่าวว่าแม้ผู้ที่ขโมยหรือผู้บุกรุกก็"ครอบครอง"เป็น"การครอบครอง"และได้"สิทธิครอบครอง"โดยสมบูรณ์)ซึ่งคดีนี้ข้อเท็จจริงยังไม่มีถึงขนาดได้สิทธิครอบครองโดยมิชอบด้วยกฎหมายก็ได้เพียงแต่จำเลยทั้งสองเข้าใจไปว่าที่ดินพิพาทเป็นของจำเลยที่2ถือได้ว่าไม่มีเจตนาจะบุกรุกตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา362กรณีต้องด้วยมาตรา62เพราะการที่จำเลยทั้งสองเข้าใจว่าที่ดินพิพาทเป็นของจำเลยที่2ซึ่งอาจไม่เป็นความจริงตามนั้นก็อาจได้เข้าไปทำการดังกล่าวในที่พิพาทหมายความว่าสิ่งที่ไม่เป็นความผิดอ้างได้แต่เพียงว่าเข้าใจว่าทำได้โดยมีสิทธิเช่นนั้นซึ่งเป็นความสำคัญผิดว่ามีข้อเท็จจริงซึ่งความจริงไม่มีตามมาตรา62เท่านั้นขอให้ดูบันทึกท้ายคำพิพากษาศาลฎีกาที่4854/2537ของข้าพเจ้าซึ่งได้ลงพิมพ์ไปแล้วในเล่ม10 ความผิดฐานบุกรุกตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา362มีสองกรณีด้วยกันกรณีแรกคือการบุกรุกด้วยการ"ถือการครอบครองอสังหาริมทรัพย์"หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่าการบุกรุกโดยการแย่งการครอบครองส่วนกรณีที่สองคือการ"รบกวนการครอบครองอสังหาริมทรัพย์"หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่าการบุกรุกโดยการรบกวนการครอบครอง การบุกรุกกรณีที่สองคือการบุกรุกโดยการรบกวนการครอบครองนั้นคือการเข้าไปกระทำการใดๆในอสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่นอันเป็นการรบกวนการครอบครองอสังหาริมทรัพย์ของเขาโดยปกติสุขการบุกรุกกรณีที่สองนี้ผู้กระทำจะต้องเข้าไปกระทำการใดๆใน"อสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่น"อันเป็นการรบกวนการครอบครองอสังหาริมทรัพย์ของเขาโดยปกติสุขอย่างไรก็ตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่1/2512ได้

วินิจฉัยว่าเมื่อสังหาริมทรัพย์จะเป็นของจำเลยก็ตามแต่เมื่อจำเลยเข้าไปกระทำการใด ๆ อันเป็นการรบกวนการครอบครองของโจทก์โดยปกติสุขจำเลยก็มีความผิดตามมาตรา 362 ได้ ด้วยเหตุนี้การบุกรุกโดยการรบกวนการครอบครองนั้นอสังหาริมทรัพย์ที่จำเลยบุกรุกอาจเป็นของผู้อื่นก็ได้หรืออาจเป็นของจำเลยเองก็ได้ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2264/2538 นี้ โจทก์ฟ้องว่าจำเลยเข้าไปในอสังหาริมทรัพย์ของโจทก์และกระทำการต่าง ๆ อันเป็นการรบกวนการครอบครองอสังหาริมทรัพย์ของโจทก์โดยปกติสุข เป็นการฟ้องว่าจำเลย "เข้าไปกระทำการใด ๆ ในอสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่น (โจทก์) อันเป็นการรบกวนการครอบครองอสังหาริมทรัพย์ของเขา (โจทก์) โดยปกติสุข" เมื่อรูปคดีเป็นเช่นนี้ปัญหาที่สำคัญที่สุดก็คือความจริงอสังหาริมทรัพย์นั้นเป็นของผู้ใดเมื่อได้ความเช่นใดแล้วปัญหาต่อไปคือจำเลยเข้าใจว่าเป็นอสังหาริมทรัพย์ของผู้ใด สำหรับประเด็นที่ว่าความจริงอสังหาริมทรัพย์เป็นของผู้ใดนั้นข้อเท็จจริงในเรื่องนี้ยังไม่เป็นที่ยุติเพราะโจทก์และจำเลยยังโต้แย้งสิทธิในที่ดินกันอยู่อย่างไรก็ตามแม้ในที่สุดจะปรากฏว่าที่ดินนั้นเป็นของโจทก์การกระทำของจำเลยก็ไม่ใช่ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 362 อยู่แน่นอนเพราะโจทก์ฟ้องว่าจำเลยบุกรุกเข้าไปในอสังหาริมทรัพย์ของโจทก์แต่เมื่อจำเลยเข้าใจไปว่าอสังหาริมทรัพย์นั้นเป็นของจำเลยเสียแล้วก็ถือว่าจำเลยขาดเจตนาบุกรุกเข้าไปในอสังหาริมทรัพย์ของโจทก์ซึ่งก็ตรงกับคำวินิจฉัยของศาลฎีกา ในการวินิจฉัยความรับผิดชอบในทางอาญานั้นกรณีดังต่อไปนี้มีความใกล้เคียงกันมากคือ (1) การขาดองค์ประกอบภายนอก (2) การไม่รู้ข้อเท็จจริง อันเป็นองค์ประกอบภายนอก และ (3) การสำคัญผิดในข้อเท็จจริง ในการวินิจฉัยจะต้องพิจารณาในเบื้องต้นเสียก่อนว่าเป็นการขาดองค์ประกอบภายนอกหรือไม่หากไม่ใช่จึงค่อยพิจารณาต่อไปว่าเป็นการไม่รู้ข้อเท็จจริงอันเป็นองค์ประกอบภายนอกหรือไม่หากไม่ใช่จึงพิจารณาต่อไปว่าเป็นการสำคัญผิดในข้อเท็จจริงหรือไม่

ศาสตราจารย์ จิตติติงศภัทิย์ ได้ทำหมายเหตุไว้ท้ายคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1076/2522 ดังต่อไปนี้ "ข้อเท็จจริงที่ทำให้เป็นความผิดมีอยู่ครบถ้วนแต่ผู้กระทำ

ไม่รู้ข้อเท็จจริงเหล่านั้นผู้กระทำไม่เจตนากระทำผิดตามมาตรา59วรรคสามถ้าข้อเท็จจริงที่เป็นองค์ประกอบความผิดมีอยู่ครบถ้วนและผู้กระทำก็รู้แล้วครบองค์ความผิดแล้วแต่ผู้กระทำเข้าใจผิดว่ามีข้อเท็จจริงอื่นนั้นอีกที่ทำให้การกระทำไม่เป็นความผิดเป็นกรณีตามมาตรา62วรรคแรกที่ผู้กระทำไม่มีความผิด" ในการวินิจฉัยความรับผิดชอบประเด็นแรกที่จะต้องพิจารณาคือการกระทำนั้นครบองค์ประกอบภายนอกหรือไม่ เช่นนายแดงยิงนายดำ ย่อมครบองค์ประกอบภายนอกของประมวลกฎหมายอาญา มาตรา288หรือนายแดงลักทรัพย์ของนายดำ ก็ครบองค์ประกอบภายนอกของประมวลกฎหมายอาญามาตรา334แต่ถ้านายแดงยิงไปที่ศพของนายดำ ก็ถือว่าขาดองค์ประกอบภายนอกของมาตรา288หรือนายแดงหยิบเอาทรัพย์ของตนเองไปขาย ก็ถือว่าขาดองค์ประกอบภายนอกของมาตรา334 ผลในทางกฎหมายของการขาดองค์ประกอบภายนอกคือผู้กระทำไม่มีความผิดในฐานนั้นๆเลยแม้ในฐานพยายามซึ่งเป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอนแต่ผู้กระทำก็ไม่มี ความผิดซึ่งในเรื่องนี้ศาสตราจารย์ หยุต แสงอุทัย และศาสตราจารย์ จิตติติงศภัทิย์ มีความเห็นตรงกัน(ดูหยุต แสงอุทัย,กฎหมายอาญาภาค1(กรุงเทพ:สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,2527),น.84-85และดูจิตติติงศภัทิย์,กฎหมายอาญาภาค1(กรุงเทพ:สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา2536),น.331-332และนอกจากนั้นให้ดูคำถามข้อเขียนและธงคำตอบของอนุกรรมการทดสอบความรู้ในวิชากฎหมายในการทดสอบความรู้ในวิชากฎหมายแก่ผู้สมัครเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตุลาการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษาวันที่30กรกฎาคม2529วิชากฎหมายอาญาซึ่งมีข้อเท็จจริงว่าหญิงมิได้ตั้งครรภ์แต่สำคัญผิดว่าตั้งครรภ์จึงไปทำแท้งธงคำตอบคือหญิงไม่มีความผิดตามมาตรา301แม้พยายามตามมาตรา81ก็ไม่มีผิด"เพราะที่จะเป็นการพยายามกระทำผิดนั้นจะต้องมีองค์ประกอบพื้นฐานของความผิดนั้นครบทุกประการแล้ว" หากการกระทำนั้นครบองค์ประกอบภายนอกแล้วประเด็นต่อไปที่จะต้องพิจารณาคือผู้กระทำรู้ข้อเท็จจริงอันเป็นองค์ประกอบภายนอก

นั้นหรือไม่เช่นนาย แดงยิงนาย จำตายหากนาย แดงรู้ว่าเป็นการฆ่านาย จำ ก็ถือว่าเป็นการรู้ข้อเท็จจริงอันเป็นองค์ประกอบภายนอกของความผิดฐานฆ่าผู้อื่นตาม มาตรา288หรือนาย แดงหยิบเอาทรัพย์ของนาย จำไปหากนาย แดงรู้ว่าเป็นการเอา ไปซึ่งทรัพย์ของผู้อื่นก็ถือว่าเป็นการรู้ข้อเท็จจริงอันเป็นองค์ประกอบภายนอกของความผิด ฐานลักทรัพย์ตามมาตรา334ตรงกันข้ามถ้าการที่นาย แดงยิงไปที่นาย จำนั้นนาย แดงเข้าใจว่าเป็นการยิงหมู่ป่าก็ถือว่านาย แดงไม่รู้ข้อเท็จจริงอันเป็นองค์ประกอบ ภายนอกของความผิดตามมาตรา288หรือการที่นาย แดงหยิบเอาทรัพย์ของนาย จำ ไปนั้นนาย แดงเข้าใจว่าเป็นการหยิบเอาทรัพย์ของตนเองไปก็ถือว่านาย แดงไม่รู้ข้อ เท็จจริงอันเป็นองค์ประกอบภายนอกของความผิดตามมาตรา334 ผลในทาง กฎหมายของการไม่รู้ข้อเท็จจริงอันเป็นองค์ประกอบภายนอกคือถือว่าผู้กระทำ ขาด"เจตนา"ทั้งนี้ตามที่มาตรา59วรรคสามได้บัญญัติไว้ว่า"ถ้าผู้กระทำมิได้รู้ข้อเท็จ จจริงอันเป็นองค์ประกอบของความผิดจะถือว่าผู้กระทำประสงค์ต่อผลหรือย่อมเล็ง เห็นผลของการกระทำนั้นมิได้"คำว่า"องค์ประกอบ"ของความผิดในที่นี้หมายความว่า ถึง"องค์ประกอบภายนอก"ของความผิดนั้นเองอย่างไรก็ตามถ้าความไม่รู้ข้อเท็จจริง ตามความในวรรคสามแห่งมาตรา59ได้เกิดขึ้นด้วยความประมาทผู้กระทำจะต้องรับ ผิดฐานกระทำโดยประมาทหากการกระทำโดยประมาทนั้นมีกฎหมายบัญญัติเป็น ความผิดทั้งนี้ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา62วรรคสอง หากผู้กระทำรู้ข้อเท็จจริงอันเป็น องค์ประกอบภายนอกของความผิดและผู้กระทำประสงค์ต่อผลหรือเล็งเห็นผลแล้วก็ ถือว่าผู้กระทำมีเจตนาประเด็นต่อไปที่จะต้องพิจารณาคือผู้กระทำได้สำคัญผิดในข้อ เท็จจริงตามมาตรา62วรรคแรกหรือไม่ซึ่งมีอยู่3กรณีคือ(1)สำคัญผิดในข้อเท็จจริงซึ่ง ทำให้การกระทำไม่เป็นความผิด(2)สำคัญผิดในข้อเท็จจริงซึ่งทำให้ผู้กระทำไม่ต้องรับ โทษและ(3)สำคัญผิดในข้อเท็จจริงซึ่งทำให้ผู้กระทำได้รับโทษน้อยลง จะเห็นได้ ว่าการสำคัญผิดในข้อเท็จจริงตามมาตรา62นั้นจะนำมาใช้เพื่อเป็นคุณแก่ผู้กระทำได้ จะต้องเป็นกรณีที่(1)การกระทำนั้นจะต้องครบองค์ประกอบภายนอกแล้ว

และ(2)การกระทำนั้นผู้กระทำจะต้องมีเจตนามาแล้ว ตัวอย่างของกรณีสำคัญผิดในข้อเท็จจริงซึ่งทำให้การกระทำไม่เป็นความผิดเช่นข้อเท็จจริงจากคำพิพากษาศาลฎีกาที่155/2512ซึ่งเป็นเรื่องตำรวจมีหมายค้นและหมายจับไปจับกุมจำเลยที่บ้านซึ่งอยู่ในที่เปลี่ยวในเวลาวิกาลโดยปีนบ้านและรื้อฝ้ายบ้านจำเลยและส่องไฟฉายเข้าไปในบ้าน จำเลยสำคัญผิดว่าโจรเข้าปล้นจึงใช้ปืนยิงตำรวจบาดเจ็บแม้เจ้าหน้าที่จะได้ตะโกนบอกว่าตำรวจก็ตามแต่จำเลยก็เคยถูกปล้นโดยคนร้ายปลอมเป็นตำรวจมาก่อน พฤติการณ์ของจำเลยมีลักษณะเป็นการป้องกันสิทธิของตนพอสมควรแก่เหตุเป็นการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายไม่มีความผิดข้อเท็จจริงในคำพิพากษาศาลฎีกาเรื่องนี้เป็นกรณีป้องกันพอสมควรแก่เหตุโดยสำคัญผิดเป็นกรณีสำคัญผิดในข้อเท็จจริงซึ่งทำให้การกระทำไม่เป็นความผิดตามมาตรา62ประกอบกับมาตรา68ซึ่งจะเห็นได้ว่าการจะอ้างความสำคัญผิดตามมาตรา62เพื่อเป็นคุณแก่ผู้กระทำนั้นก่อนอื่นการกระทำนั้นจะต้องครบองค์ประกอบภายนอกของความผิดฐานนั้นๆเสียก่อนซึ่งข้อเท็จจริงตามคำพิพากษาศาลฎีกาเรื่องนี้การกระทำของจำเลยครบองค์ประกอบภายนอกของความผิดฐานฆ่าผู้อื่นตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา288ทุกประการเพราะจำเลยคือ"ผู้ใด"การที่จำเลยใช้ปืนยิงเป็นการ"ฆ่า"และผู้ที่ถูกยิงเป็น"ผู้อื่น"เมื่อการกระทำของจำเลยครบองค์ประกอบภายนอกของความผิดทุกประการแล้วขั้นตอนต่อไปที่จะต้องพิจารณาคือให้ดูว่าจำเลยมีเจตนาฆ่าผู้อื่นหรือไม่ซึ่งจะเห็นได้ว่าจำเลยมีเจตนาฆ่าเพราะ(1)จำเลยรู้ว่าการกระทำของตนเป็นการ"ฆ่า"และรู้ว่าผู้ที่ถูกฆ่าเป็น"ผู้อื่น"และ(2)จำเลยประสงค์ต่อผลเมื่อจำเลยมีเจตนาฆ่าครบถ้วนแล้วขั้นตอนสุดท้ายจึงค่อยพิจารณาว่าจำเลยสำคัญผิดในข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา62หรือไม่ซึ่งก็จะเห็นได้ว่าจำเลยสำคัญผิดในข้อเท็จจริงว่าการกระทำไม่เป็นความผิดกล่าวคือสำคัญผิดว่ากำลังกระทำการต่อภยันตรายซึ่งเกิดจากการประทุษร้ายอันละเมิดต่อกฎหมายกล่าวอีกนัยหนึ่งคือเป็นการป้องกันโดยสำคัญผิด ตัวอย่างของกรณีสำคัญผิดในข้อเท็จจริงซึ่งทำให้ผู้กระทำไม่ต้องรับโทษเช่นนาย

แดงลักทรัพย์ของนาย ดำโดยสำคัญผิดว่าเป็นทรัพย์ของนาง ขาวภริยาของนาย แแดง ซึ่งผลในทางกฎหมายคือแม่นาย แแดงจะมีความผิดฐานลักทรัพย์ของนาย ดำ แต่นาย แแดงอ้างความสำคัญผิดว่าทรัพย์นั้นเป็นของภริยาของตนมาเป็นคุณแก่นาย แแดงเพื่อ ทำให้ไม่ต้องรับโทษได้เพราะหากทรัพย์นั้นเป็นของภริยาของนาย แแดงแล้วนาย แแดง ย่อมได้รับการยกเว้นโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา71วรรคแรกซึ่งจะเห็น ได้ว่าการจะอ้างความสำคัญผิดตามมาตรา62เพื่อเป็นคุณแก่ผู้กระทำนั้นก่อนอื่นการก ระทำนั้นจะต้องครบองค์ประกอบภายนอกของความผิดฐานนั้นๆเสียก่อนซึ่งข้อเท็จ จจริงตามตัวอย่างการกระทำของนาย แแดงครบองค์ประกอบภายนอกของความผิดฐาน ลักทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา334ทุกประการเพราะนาย แแดงคือ"ผู้ ใด"การที่นาย แแดงหยิบเอาทรัพย์ไปเป็นการ"เอาไป"และเมื่อทรัพย์นั้นเป็นของนาย ดำจึงเป็น"ทรัพย์ของผู้อื่น"เมื่อการกระทำของนาย แแดงครบองค์ประกอบนอก ของความผิดทุกประการแล้วขั้นตอนต่อไปที่จะต้องพิจารณาคือให้ดูว่านาย แแดงมี เจตนาลักทรัพย์ของผู้อื่นหรือไม่ซึ่งจะเห็นได้ว่านาย แแดงมีเจตนาแล้วเพราะ(1)นาย แแดงรู้ว่าการกระทำของตนเป็นการ"เอาไป"และรู้ว่าทรัพย์นั้นเป็นทรัพย์ของผู้อื่น(แม นนาย แแดงจะเข้าใจว่าเป็นทรัพย์ของภริยาก็อถือว่านายแดงรู้ว่าทรัพย์นั้นเป็นของผู้อื่น เพราะทรัพย์ของภริยาก็คือทรัพย์ของผู้อื่น)และ(2)นาย แแดงประสงค์ต่อผลเมื่อนาย แแดงมีเจตนาลักทรัพย์ขึ้นนั้นแล้วขั้นตอนสุดท้ายจึงค่อยพิจารณาว่านาย แแดงสำคัญ ผิดในข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา62หรือไม่ซึ่งก็จะเห็นได้ว่านาย แแดงสำคัญผิดในข้อเท็จจริงว่าการกระทำนั้นผู้กระทำไม่ต้องรับโทษเพราะถ้าทรัพย์ นั้นเป็นของภริยาของนาย แแดงตามที่นาย แแดงเข้าใจแล้วนาย แแดงย่อมได้รับการ ยกเว้นโทษตามมาตรา71วรรคแรกแต่เมื่อความจริงทรัพย์นั้นเป็นของนาย ดำ นาย แแดงจึงต้องอ้างความสำคัญผิดตามมาตรา62เพื่อเป็นคุณแก่นาย แแดง ตัวอย่างของ กรณีสำคัญผิดในข้อเท็จจริงซึ่งทำให้ผู้กระทำได้รับโทษน้อยลงเช่นนาย แแดงลักทรัพย์ ของนาย เขียวโดยสำคัญผิดว่าเป็นทรัพย์ของนาย เหลืองบิดาของนาย แแดงซึ่งในทาง

กฎหมายคือแม่นาย แดงจะมีความผิดฐานลักทรัพย์ของนาย เขียว แต่นาย แดงอ้างความสำคัญผิดว่าทรัพย์นั้นเป็นของบิดาของตนมาเป็นคุณแก่นาย แดงเพื่อให้ได้รับโทษน้อยลงได้เพราะหากทรัพย์นั้นเป็นของบิดาของนาย แดงแล้วนาย แดงอาจได้รับโทษน้อยลงตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา71วรรคสองซึ่งจะเห็นได้ว่าการจะอ้างความสำคัญผิดตามมาตรา62เพื่อเป็นคุณแก่ผู้กระทำนั้นประการแรกการกระทำนั้นจะต้องครบองค์ประกอบภายนอกของความผิดนั้นๆเสียก่อนซึ่งข้อเท็จจริงตามตัวอย่างการกระทำของนาย แดงครบองค์ประกอบภายนอกของความผิดฐานลักทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา334ทุกประการเพราะนาย แดงคือ"ผู้ใด"การที่นาย แดงหยิบเอาทรัพย์ไปเป็นการ"เอาไป"และเมื่อทรัพย์นั้นเป็นของนาย เขียว จึงเป็น"ทรัพย์ของผู้อื่น"เมื่อการกระทำของนาย แดงครบองค์ประกอบภายนอกของความผิดทุกประการแล้วขั้นตอนต่อไปที่จะต้องพิจารณาคือให้ดูว่านาย แดงมีเจตนาลักทรัพย์ของผู้อื่นหรือไม่ซึ่งจะเห็นได้ว่านาย แดงมีเจตนาแล้ว เพราะ(1)นาย แดงรู้ว่าการกระทำของตนเป็นการ"เอาไป"และรู้ว่าทรัพย์นั้นเป็นทรัพย์ของผู้อื่น(แม่นาย แดงจะเข้าใจว่าเป็นทรัพย์ของบิดาก็ถือว่านาย แดงรู้ว่าทรัพย์นั้นเป็นของผู้อื่นเพราะทรัพย์ของบิดาก็คือทรัพย์ของผู้อื่น)และ(2)นาย แดงประสงค์ต่อผลเมื่อนาย แดงมีเจตนาลักทรัพย์ขึ้นนั้นแล้วขั้นตอนสุดท้ายจึงค่อยพิจารณาว่านาย แดงสำคัญผิดในข้อเท็จจริงตามมาตรา62หรือไม่ซึ่งก็จะเห็นได้ว่านาย แดงสำคัญผิดในข้อเท็จจริงว่าการกระทำนั้นผู้กระทำอาจได้รับโทษน้อยลงเพราะถ้าทรัพย์เป็นของบิดาของนาย แดงตามที่นาย แดงเข้าใจแล้วนาย แดงอาจได้รับโทษน้อยลงตามมาตรา71วรรคสองแต่เมื่อความจริงทรัพย์นั้นเป็นของนาย เขียว นาย แดงจึงต้องอ้างความสำคัญผิดตามมาตรา62เพื่อเป็นคุณแก่นาย แดง กล่าวโดยสรุปก็คือในการวินิจฉัยปัญหาเหล่านี้ประการแรกต้องดูเสียก่อนว่าความจริงการกระทำนั้นครบองค์ประกอบภายนอกของความผิดฐานนั้นๆหรือไม่หากความจริงการกระทำนั้นไม่ครบองค์ประกอบภายนอกของความผิดฐานนั้นๆแล้วผู้กระทำก็ไม่ต้องมีความ

ผิดฐานนั้นๆเลยแต่ถ้าตามความเป็นจริงการกระทำนั้นครบองค์ประกอบภายนอกของความผิดฐานนั้นๆแล้วขั้นตอนต่อมาคือให้ดูว่าผู้กระทำมีเจตนากระทำความผิดฐานนั้นๆหรือไม่หากปรากฏว่าผู้กระทำขาดเจตนาผู้กระทำก็ไม่มี ความผิดฐานนั้นๆแต่ถ้าปรากฏว่าผู้กระทำมีเจตนากระทำความผิดฐานนั้นๆแล้วขั้นตอนสุดท้ายคือให้ดูว่าผู้กระทำสำคัญผิดในข้อเท็จจริงตามมาตรา62หรือไม่ซึ่งความสำคัญผิดตามมาตรา62นั้นมีอยู่3กรณีด้วยกันตามที่กล่าวมาแล้ว มีคำพิพากษาศาลฎีกาที่6419/2537ซึ่งเป็นกรณีที่เกี่ยวข้อกับเรื่องทีกล่าวมาข้างต้นข้อเท็จจริงคือเด็กหญิง ข. อายุ13ปีหนีออกจากบ้านไปดูภาพยนตร์แล้วได้พบกับจำเลยที่หน้าโรงภาพยนตร์ จำเลยได้พาเด็กหญิง ข. ไปพักที่บังกะโลวันรุ่งขึ้นได้พาเด็กหญิง ข. ไปพักที่บ้านผู้อื่นโดยเด็กหญิง ข. เต็มใจไปกับจำเลยขณะที่พักอยู่ที่บังกะโลและที่บ้านผู้อื่นจำเลยซึ่งสำคัญผิดในข้อเท็จจริงว่าเด็กหญิง ข. มีอายุ17ถึง18ปีได้กระทำชำเราเด็กหญิง ข. หลายครั้งด้วยความสมัครใจของเด็กหญิง ข. พนักงานอัยการเป็นโจทก์ฟ้องจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา277และมาตรา317ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามมาตรา319ศาลอุทธรณ์ภาค1พิพากษายืนศาลฎีกาพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามมาตรา319วรรคแรกประกอบด้วยมาตรา62วรรคแรก เด็กหญิง ข. นั้นตามความเป็นจริงอายุเพียง13ปีแต่เนื่องจากมีรูปร่างสมบูรณ์กว่าเด็กทั่วไปจำเลยจึงเข้าใจว่าเด็กหญิง ข. อายุ17ถึง18ปีศาลก็ยอมรับความเข้าใจผิดของจำเลยในเรื่องอายุของเด็กหญิง ข. คดีนี้โจทก์ได้ฟ้องจำเลยตามมาตรา277ด้วยในการวินิจฉัยว่าจำเลยมีความผิดตามมาตรา277หรือไม่นั้นประการแรกต้องดูเสียก่อนว่าความจริงการกระทำของจำเลยครบองค์ประกอบภายนอกของความผิดตามมาตรา277หรือไม่ซึ่งจะเห็นได้ว่าการกระทำของจำเลยครบองค์ประกอบภายนอกของความผิดฐานนี้เพราะองค์ประกอบภายนอกของมาตรา277คือ(1)ผู้ใด(2)กระทำชำเรา(3)เด็กหญิงอายุยังไม่เกินสิบห้าปีซึ่งมิใช่ภริยาของตนโดยเด็กหญิงนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตามการที่จำเลยร่วมประเวณีกับเด็กหญิง ข. ซึ่งอายุ13ปีโดยเด็กหญิง ข. สมัครใจด้วยจึง

เป็นการกระทำที่ครอบงำประกอบภายนอกทุกประการของความผิดตาม
มาตรา277เมื่อการกระทำครอบงำประกอบภายนอกแล้วขั้นตอนต่อไปคือให้ดูว่า
จำเลยมีเจตนากระทำความผิดตามมาตรา277หรือไม่เพราะความผิดฐานนี้ผู้กระทำจะ
ต้องมีเจตนาซึ่งจะเห็นได้ว่าจำเลยขาดเจตนากระทำความผิดตามมาตรา277เพราะ
จำเลยเข้าใจว่าเด็กหญิง ข. อายุ17ถึง18ปีตรงตามหลักในมาตรา59วรรคสามที่ว่า"ถ้า
ผู้กระทำไม่รู้ข้อเท็จจริงอันเป็นองค์ประกอบของความผิดจะถือว่าผู้กระทำประสงค์ต่อ
ผลหรือยอมเล็งเห็นผลของการกระทำนั้นมิได้"ข้อความที่ว่า"ไม่รู้ข้อเท็จจริงอันเป็น
องค์ประกอบของความผิดนั้น"หมายความว่าไม่รู้ข้อเท็จจริงอันเป็นองค์ประกอบ
ภายนอกของความผิดนั้นเองซึ่งอายุของเด็กหญิง ข. นั้นถือเป็น"ข้อเท็จจริง"อันเป็น
องค์ประกอบภายนอกของความผิดตามมาตรา277ประการหนึ่งดังนั้นเมื่อจำเลย
เข้าใจผิดว่าเด็กหญิง ข. ซึ่งรูปร่างสมบูรณ์กว่าเด็กทั่วไปมีอายุ17ถึง18ปีจำเลยไม่รู้ว่า
ความจริงเด็กหญิง ข. อายุเพียง13ปีก็ถือว่าจำเลย"ไม่รู้ข้อเท็จจริงอันเป็นองค์
ประกอบของความผิด"โดยผลของมาตรา59วรรคสามจึงจะถือว่าจำเลยมีเจตนา
กระทำชำเราเด็กหญิงอายุยังไม่เกินสิบห้าปีไม่ได้เมื่อจำเลยขาดเจตนาการกระทำก็ไม่
เป็นความผิดตามมาตรา277มีข้อสังเกตว่ากรณีนี้มิใช่เรื่องสำคัญผิดในข้อเท็จจริงตาม
มาตรา62แต่อย่างไรเพราะตามที่ได้กล่าวมาแล้วในตอนต้นสำคัญผิดตาม
มาตรา62นั้นจะหยิบยกขึ้นมาก็ต่อเมื่อการกระทำนั้นครอบงำประกอบภายนอกของ
ความผิดฐานนั้นๆมาแล้วและผู้กระทำมีเจตนากระทำความผิดฐานนั้นๆมาแล้ว
สำหรับกรณีตามมาตรา277นั้นแม้โจทก์จะฟ้องจำเลยในความผิดฐานนี้มาด้วยแต่ศาล
มิได้หยิบยกขึ้นมากินวินฉัย นอกจากความผิดตามมาตรา277แล้วโจทก์ยังฟ้องจำเลย
ตามมาตรา317ด้วยองค์ประกอบภายนอกของความผิดตามมาตรา317คือ(1)ผู้
ใด(2)พรากโดยปราศจากเหตุอันสมควรไปเสียจากบิดามารดาผู้ปกครองหรือผู้
ดูแล(3)เด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปี(ไม่ว่าเด็กนั้นเต็มใจไปด้วยหรือไม่ก็ตาม)ซึ่งจะเห็น
ได้ว่าการกระทำของจำเลยครอบงำประกอบภายนอกของความผิดตามมาตรา317ทุก

ประการขั้นตอนต่อไปคือต้องพิจารณาว่าจำเลยมีเจตนากระทำความผิดตามมาตรานี้หรือไม่เมื่อจำเลยเข้าใจว่าเด็กหญิง ข. อายุ 17 ถึง 18 ปี ก็ถือว่าจำเลยขาดเจตนาเพราะ "ไม่รู้ข้อเท็จจริงอันเป็นองค์ประกอบภายนอกของความผิด" ตามมาตรา 59 วรรคสามซึ่งเมื่อจำเลยขาดเจตนาเสียแล้วจำเลยก็ย่อมไม่มีความผิดตามมาตรา 317 ศาลฎีกาจึงได้ลงโทษจำเลยตามมาตรา 317 ตามที่โจทก์ฟ้องแต่ลงโทษจำเลยตามมาตรา 319 วรรคแรกซึ่งองค์ประกอบภายนอกของความผิดตามมาตรา 319 คือ (1) ผู้ใด (2) พრაกไปเสียจากบิดามารดาผู้ปกครองหรือผู้ดูแล (3) ผู้เยาว์อายุกว่าสิบห้าปีแต่ยังไม่เกินสิบแปดปี ในการลงโทษจำเลยตามมาตรา 319 วรรคแรกนั้นศาลฎีกาอ้างความสำคัญผิดในข้อเท็จจริงตามมาตรา 62 วรรคแรกด้วยซึ่งเป็นการลงโทษจำเลยตามบทกฎหมายที่จำเลยเข้าใจว่าตนเองกระทำผิดกล่าวคือจำเลยเข้าใจว่าเด็กหญิง ข. อายุ 17 ถึง 18 ปี การที่ศาลฎีกาอ้างมาตรา 62 วรรคแรกนั้นคงจะหมายถึงสำคัญผิดในส่วนที่เกี่ยวกับ "ได้รับโทษน้อยลง" นั้นเองเพราะมาตรา 319 โทษเบากว่ามาตรา 317 การกระทำของจำเลยนั้นความจริงครบองค์ประกอบภายนอกของความผิดตามมาตรา 317 เพราะความจริงเด็กหญิง ข. อายุเพียง 13 ปี แต่เมื่อจำเลยเข้าใจว่าเด็กหญิง ข. อายุ 17 ถึง 18 ปี ตามความเข้าใจของจำเลยจึงเป็นกรณีมาตรา 319 วรรคแรก เพราะองค์ประกอบภายนอกของมาตรา 319 เด็กนั้นอายุกว่า 15 ปี แต่ยังไม่เกิน 18 ปี ศาลฎีกาจึงลงโทษจำเลยตามมาตรา 319 วรรคแรกตามความเข้าใจของจำเลยซึ่งก็จะต้องเป็นกรณีสำคัญผิดในข้อเท็จจริงซึ่งทำให้ผู้กระทำ "ได้รับโทษน้อยลง" กล่าวคือรับโทษตามมาตรา 319 ซึ่งน้อยลงกว่ามาตรา 317 ตามที่โจทก์ฟ้อง ด้วยความเคารพต่อศาลฎีกาผู้บันทึกเห็นว่าข้อเท็จจริงในเรื่องนี้ไม่อาจที่จะหยิบยกความสำคัญผิดตามมาตรา 62 วรรคแรกขึ้นมาปรับใช้ได้เพราะตามที่ได้กล่าวมาแล้วตั้งแต่ต้นเรื่องสำคัญผิดในข้อเท็จจริงตามมาตรา 62 วรรคแรกจะนำมาใช้เพื่อเป็นคุณแก่ผู้กระทำได้นั้นในเบื้องต้นการกระทำนั้นจะต้องครบองค์ประกอบภายนอกของความผิดฐานนั้นๆ มาเสียก่อนต่อเมื่อการกระทำครบองค์ประกอบภายนอกของความผิดฐานนั้นๆ ทุกประการ

แล้วต่อมาจึงค่อยพิจารณาว่าผู้กระทำมีเจตนากระทำความผิดฐานนั้นๆหรือไม่ถ้าเห็นว่าผู้กระทำมีเจตนากระทำความผิดฐานนั้นๆแล้วขั้นตอนสุดท้ายจึงค่อยพิจารณาว่าผู้กระทำสำคัญผิดในข้อเท็จจริงประการหนึ่งประการใดในสามประการตาม มาตรา62วรรคแรกหรือไม่ ข้อเท็จจริงตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่6419/2537นี้เป็น กรณีขาดองค์ประกอบภายนอกของความผิดตามมาตรา319เพราะความจริงเด็กหญิง ข. อายุเพียง13ปีแต่องค์ประกอบภายนอกของมาตรา319นั้นเด็กหญิงต้องอายุ"กว่า สิบห้าปีแต่ยังไม่เกินสิบแปดปี"เมื่อความจริงเป็นการขาดองค์ประกอบภายนอกเสีย แล้วก็ไม่มีการณที่จะต้องพิจารณาในเรื่องเจตนาและเมื่อไม่มีการณที่จะต้องพิจารณา เรื่องเจตนา ก็ไม่มีประเด็นที่จะเกี่ยวข้องกับเรื่องความสำคัญผิดตามมาตรา62เลย ถ้อยคำในมาตรา62ที่ว่า"การกระทำไม่เป็นความผิด""ผู้กระทำไม่ต้องรับโทษ"หรือ"ได้ รับโทษน้อยลง"นั้นหมายถึงกรณีที่ผู้กระทำมีเจตนากระทำความผิดทั้งนั้นการป้องกัน โดยชอบด้วยกฎหมายซึ่งทำให้การกระทำไม่เป็นความผิดนั้นผู้กระทำก็ต้องมี เจตนาการที่จำเลยลักทรัพย์ของผู้อื่นโดยสำคัญผิดว่าเป็นทรัพย์ของภริยาจำเลยซึ่ง ทำให้จำเลยไม่ต้องรับโทษนั้นจำเลยก็ต้องมีเจตนาการที่จำเลยลักทรัพย์ของผู้อื่น โดยสำคัญผิดว่าเป็นทรัพย์ของบิดาจำเลยซึ่งทำให้จำเลยอาจได้รับโทษน้อยลงนั้น จำเลยก็ต้องมีเจตนาการที่จำเลยจะมีเจตนากระทำความผิดฐานใดๆนั้นการกระทำ ของจำเลยจะต้องครบองค์ประกอบภายนอกของความผิดฐานนั้นๆมาเสียก่อน ข้อ เท็จจริงตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่6419/2537นี้จำเลยไม่ผิดตามมาตรา277เพราะ จำเลยขาดเจตนาจำเลยไม่ผิดตามมาตรา317ก็เพราะจำเลยขาดเจตนาเช่นเดียวกัน และจำเลยไม่ผิดตามมาตรา319เพราะการกระทำของจำเลยขาดองค์ประกอบ ภายนอกของความผิดตามมาตรา319 เมื่อการกระทำของผู้กระทำครบองค์ประกอบ ภายนอกของความผิดฐานนั้นๆทุกประการแล้วและผู้กระทำมีเจตนากระทำความผิด ฐานนั้นๆแล้วจึงค่อยพิจารณาเรื่องสำคัญผิดในข้อเท็จจริงตามมาตรา62 ถ้อยคำใน มาตรา62ที่ว่า"ข้อเท็จจริงใดถ้ามีอยู่จริงจะทำให้ผู้กระทำได้รับโทษน้อยลง"นั้นคำ

ว่า"ได้รับโทษน้อยลง"หมายถึง"เหตุผลโทษ"นั่นเองเช่นป้องกันเกินสมควรแก่เหตุ ตามมาตรา69หรือการลักทรัพย์ของบิดาตามมาตรา71วรรคสองหรือการบันดาลโทษ ตามมาตรา72กรณีต่างๆเหล่านี้กฎหมายจะใช้ถ้อยคำว่า"ศาลจะลงโทษผู้นั้นน้อยกว่า ที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได้"ซึ่งหากเป็นเรื่องสำคัญผิดเช่น ป้องกันเกินสมควรแก่เหตุโดยสำคัญผิดหรือลักทรัพย์ของผู้อื่นแต่เข้าใจว่าเป็นทรัพย์ ของบิดาหรือบันดาลโทษโดยสำคัญผิดก็เป็นกรณีตามมาตรา62ซึ่งมีผลทำให้ผู้ กระทำอาจได้รับโทษน้อยลง กรณีที่กฎหมายกำหนดเหตุจรรยาไว้เช่นมาตรา289ฆ่า บุพการีเป็นเหตุจรรยาของมาตรา288ซึ่งเป็นเรื่องฆ่าผู้อื่นเช่นนี้จะถือว่า มาตรา288เป็นกรณีที่ทำให้ผู้กระทำได้รับโทษน้อยลง(ตามความหมายของ มาตรา62วรรคแรก)ของการฆ่าบุพการีตามมาตรา289ไม่ได้การฆ่าบุพการีทำให้ผู้ กระทำต้องรับโทษหนักขึ้นจากการฆ่าคนธรรมดาแต่ไม่ได้หมายความว่า การฆ่าคน ธรรมดาทำให้ผู้กระทำได้รับโทษน้อยลง(ตามความหมายของมาตรา62วรรคแรก)จาก การฆ่าบุพการีหากนายแดงฆ่านายดำซึ่งเป็นบิดาโดยนายแดงไม่รู้ว่าผู้ถูกฆ่าเป็น บิดาแต่เข้าใจว่าเป็นการฆ่านายขาวซึ่งเป็นศัตรูของตนเช่นนี้ถือว่านายแดงมีเจตนา ฆ่าคนธรรมดาเท่านั้นจะถือว่านายแดงมีเจตนาฆ่าบุพการีไม่ได้เพราะนายแดง"ไม่รู้"ว่าเป็นการฆ่าบุพการีทั้งนี้ตรงตามหลักในมาตรา59วรรคสามซึ่งหลักนี้มี บัญญัติไว้ในมาตรา62วรรคท้ายด้วยว่า"บุคคลจะต้องรับโทษหนักขึ้นโดยอาศัยข้อเท็จจริงใดบุคคลนั้นจะต้องได้รู้ข้อเท็จจริงนั้น"ซึ่งกรณีนี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องความสำคัญผิด ตามมาตรา62แต่อย่างใดเลยความสำคัญผิดในข้อเท็จจริงซึ่งทำให้ผู้กระทำได้รับโทษ น้อยลงตามมาตรา62นั้นหมายความว่าถึงได้รับโทษน้อยลงจากมาตรา288หรือได้รับ โทษน้อยลงจากมาตรา289เช่นกรณีป้องกันเกินสมควรแก่เหตุโดยสำคัญผิดเป็นต้น การลักทรัพย์ตามมาตรา335เป็นเหตุจรรยาของการลักทรัพย์ตามมาตรา334แต่จะ ถือว่าการลักทรัพย์ตามมาตรา334นั้นเป็นกรณีที่ทำให้ผู้กระทำได้รับโทษน้อยลง(ตาม ความหมายของมาตรา62)จากการลักทรัพย์ตามมาตรา335ไม่ได้หากมีการลักทรัพย์

ของนายจ้างแต่ผู้กระทำไม่รู้ว่าป็นทรัพย์สินของนายจ้างผู้กระทำก็ไม่มีเจตนาลักทรัพย์
นายจ้างทั้งนี้ตามหลักในมาตรา59วรรคสามและหลักในมาตรา62วรรคท้ายผู้กระทำก็
มีความผิดตามมาตรา334ไม่ใช่มาตรา335(11)ซึ่งกรณีนี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องความสำคัญ
ผิดตามมาตรา62วรรคแรกแต่อย่างใดเลยความสำคัญผิดในข้อเท็จจริงซึ่งทำให้ผู้
กระทำได้รับโทษน้อยลงตามมาตรา62นั้นหมายความว่าถึงได้รับโทษน้อยลงจาก
มาตรา334หรือได้รับโทษน้อยลงจากมาตรา335เช่นกรณีลักทรัพย์ข